

보도시점 2026. 4. 8.(수) 14:00 / 배포 2026. 4. 8.(수) 07:30

금융 분야 불공정약관 개선을 위한 공동 설명회 개최

- 공정위·금감원, 금융업계 대상 금융약관 심사 제도 설명 및 소통 강화 -

공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)와 금융감독원(원장 이찬진, 이하 ‘금감원’)은 '26년 4월 8일(수) 14시 5개 금융협회* 및 81개 금융회사**를 대상으로 「금융 분야 불공정약관 개선을 위한 공동 설명회」를 개최하였다.

* 은행연합회, 금융투자협회, 여신금융협회, 저축은행중앙회, 온라인투자연계금융협회

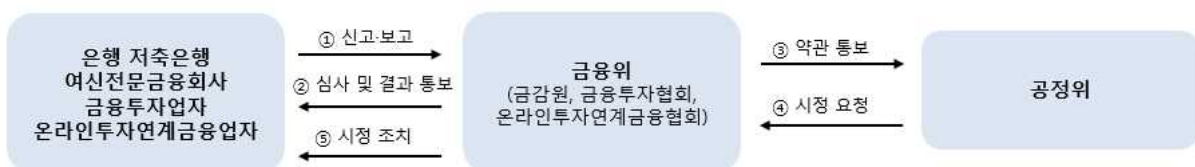
** 은행(46개), 여신전문금융회사(23개), 저축은행(2개), 온투업자(10개)

< 금융 분야 불공정약관 개선을 위한 공동 설명회 개요 >

- 일 시 : '26. 4. 8.(수), 14:00~16:00
- 장 소 : 금융감독원 2층 강당
- 참석자 : 공정위 약관특수거래과장, 금감원 은행감독국장, 금융협회(5개) 및 소속 금융회사(81개사) 약관업무 담당자, 준법감시 업무 담당자 등

공동 설명회('23년부터 개최)는 약관심사 제도를 설명하고 금융협회 및 금융회사들로부터 애로·건의사항을 청취하는 자리로서, 공정위와 금감원은 금융업계의 약관심사에 대한 이해도를 증진시키고 자체 심사 역량 및 내부통제 강화를 유도하기 위해 마련하였다.

<(참고) 금융거래 약관 재개정 절차>



※ 금융위는 은행저축은행 및 여신전문금융회사 약관의 보고 접수신고 수리, 통보, 변경권고명령 등의 권한을 금감원에 위탁하고, 금융투자업 및 온라인투자연계금융업 약관의 보고 접수, 신고의 수리 및 검토 등의 권한을 각 협회에 위탁함

< 설명회 주요내용 >

이번 설명회에서 공정위와 금감원은 금융회사의 약관업무 담당자를 대상으로 소비자보호 측면에서 금융회사 약관의 중요성을 강조하면서 금융 분야 불공정 약관 유형·사례와 최근 심사 기준 등을 공유하고, 약관 작성시 불공정 조항이 포함되지 않도록 적극 노력해 줄 것을 당부하였다.

우선, 공정위는 금융회사의 약관업무 담당자들이 약관제도와 현행 규정을 정확히 이해하고 약관 작성·설명 시 참고할 수 있도록, 약관법, 약관심사지침, 금융투자업 분야 약관심사 가이드라인을 상세히 설명하고 최근 금융 분야 약관심사에서 지적된 불공정약관 유형 등 약관 작성단계부터 유의해야 할 점들을 집중적으로 안내하였다.

다음으로, 금감원은 금융회사가 약관을 통해 소비자와의 권리·의무를 명확히 하고, 금융상품 및 서비스 내용을 전달함으로써 금융소비자 보호를 강화하며, 향후 금융회사와 소비자간 분쟁을 예방할 수 있음을 강조하면서

금융관계 법령에 따른 약관 신고·보고 의무 및 유의사항 등을 설명하고, 불공정 약관 유형 및 시정 사례를 안내하는 한편, 금융회사가 약관 제·개정시 불공정 약관을 사전적으로 예방할 수 있는 체계를 구축토록 당부하였다.

마지막으로, 공정위와 금감원은 설명회 발표 후 참석한 금융협회 및 금융회사의 약관업무 담당자들로부터 약관 제·개정 신고 시 애로사항과 건의사항을 청취하고, 앞으로도 금융회사 약관업무 담당자들과 지속적으로 소통할 계획임을 밝혔다.

< 향후 계획 >

공정위와 금감원은 금융 분야에서 공정한 거래질서를 확립하고, 금융소비자의 권익을 보호하는 환경을 조성하기 위해 상호 협력을 지속 강화해 나가며,

금융회사가 금융소비자 보호 관점에서 금융상품 및 서비스를 마련·운영할 수 있도록 금융업계와도 적극 소통해 나갈 방침이다.

담당 부서	공정거래위원회 약관특수거래과	책임자	과 장	곽고은 (044-200-4483)
		담당자	사무관	류현욱 (044-200-4498)
		담당자	사무관	김정하 (044-200-4486)
	금융감독원 은행감독국	책임자	국 장	정은정 (02-3145-8020)
		담당자	팀 장	송명준 (02-3145-8030)
	금융감독원 중소금융감독국	책임자	국 장	이건필 (02-3145-6770)
		담당자	팀 장	김수진 (02-3145-6775)
	금융감독원 여신금융감독국	책임자	국 장	조영범 (02-3145-7550)
		담당자	팀 장	김진형 (02-3145-7440)
	금융감독원 자본시장감독국	책임자	국 장	박시문 (02-3145-7580)
		담당자	팀 장	안태훈 (02-3145-7587)
	금융감독원 전자금융감독국	책임자	국 장	변재은 (02-3145-8780)
		담당자	팀 장	조강훈 (02-3145-8782)



1. 자의적으로 서비스를 변경 또는 중단·제한할 우려가 있는 조항 [약관법 제10조제1호·제2호 및 제6조제2항제1호]

◆ 고객의 서비스 이용을 중단, 제한·변경하기 위한 사유가 추상적·포괄적이어서 고객이 예측하기 어렵거나 금융회사가 자의적으로 판단할 수 있는 조항

※ (사례) 사업자가 필요하다고 판단하거나 그 밖의 사정 등에 따라 서비스를 중단 또는 변경할 수 있도록 한 경우

2. 계약해지 사유를 추상적·포괄적으로 정한 조항[약관법 제9조제2호]

◆ 계약해지 사유를 추상적·포괄적으로 정하여 사업자가 자의적으로 판단할 우려가 있거나 고객에게 부당하게 불이익을 줄 우려가 있는 조항

※ (사례) 서비스의 건전한 이용을 저해하거나 비정상적인 방법을 사용하여 상당한 피해를 줄 우려가 있다고 판단시 서비스 이용계약을 해지할 수 있도록 한 경우

3. 부적절한 개별 통지 조항[약관법 제6조제2항제1호]

◆ 서비스 변경·중단 등 고객의 권리 또는 의무에 중대한 영향을 미치는 사안에 대해 적합하지 않은 방법으로 통지하는 조항

※ (사례) 내용의 중요도에 대한 고려 없이 홈페이지 게시 등으로 통지를 갈음하거나, 앱 푸시, 어플리케이션 등 적합하지 않은 수단만으로 개별통지하도록 한 경우

4. 부당하게 사업자의 책임을 면책하는 조항[약관법 제7조제1호 및 제6조제2항제1호]

◆ 금융회사의 고의 또는 과실로 고객에게 손해가 발생시 금융회사가 손해배상책임을 부담하여야 함에도 부당하게 책임을 면책하는 조항

※ (사례) 전산시스템 장애 등에 대한 관리책임이 금융회사에게 있음에도 손해배상책임을 배제한 경우

5. 고객에게 부당하게 불리한 재판관할 조항[금융소비자보호법 제66조의2]

◆ 약관의 재판관할 조항에 금융상품의 비대면 계약과 관련된 소송의 전속관할을 소비자의 주소지로 하지 않은 조항('23.7월 금소법 개정사항)

※ (사례) 소송 관할법원을 사업자의 영업점 소재지를 관할하는 법원으로 규정한 경우